

Në bazë të nenit 12.16 të Statutit të Federatës së Auto Sporteve të Kosovës, Kuvendi i FASK, në mbledhjen e vet të mbajtur më 25.11.2022 miratoi këtë:

RREGULLORE E PUNËS SË KOMISIONIT APELUES SPORTIV

Kapitulli I - Dispozitat e Përgjithshme

Neni 1 Qëllimi

Me këtë Rregullore, përcaktohen përgjegjësitë, fushëveprimi, rregullat, procedurat e punës së Komisionit Apelues Sportiv si dhe procedurat e trajtimit dhe zgjidhjes së ankesave në pajtim me nenin 10, 23.7 dhe nenin 37.1 të Statutit të FASK.

Neni 2 Fushëveprimi

Dispozitat e kësaj Rregullore janë të detyrueshme për të gjithë anëtarët e Federatës së Auto Sporteve të Kosovës (në tekstin e mëtejme “anëtarët e FASK”), Komisionin Apelues Sportiv dhe personat tjerë të cilët janë subjekt i trajtimit në bazë të dispozitave të kësaj Rregullore.

Neni 3

Parimet e përgjithshme të Komisionit Apelues Sportiv, gjatë punës duhet t’i përmbahet parimeve të për të mbrojtur të drejtat e anëtarëve të saj duke i trajtuar të gjithë në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminues të udhëhequr nga parimet e transparencës dhe profesionalizmit.

Kapitulli II – Funksionimi i Komisionit Apelues Sportiv

Neni 4 Funksionimi

4.1. Komisioni Apelues Sportiv është organ vendimmarrës dhe i pavarur i cili zgjidhet nga Bordi Ekzekutiv dhe vepron në përputhje me aktet normative të FASK dhe legjislacionin përkatës në fuqi.

4.2. Komisioni Apelues Sportiv bënë shqyrtimin dhe vendos ndaj:

4.3. Ankesave të parashtruara ndaj vendimeve dhe gjobave të shqiptuara nga Komisioni Sportivë, Komisioni Teknik dhe Drejtori i garave sportive.

4.4. Komisioni Apelues Sportiv përbëhet nga 3 anëtarë ku njëri nga ta është kryesues.

4.5. Sekretari i Përgjithshëm e mbështet punën e Komisionit Apelues Sportiv

Neni 5 E drejta e ankesës

5.1. Çdo anëtarë i FASK ka të drejtë të ushtroj një ankesë ndaj vendimeve të Komisioneve përkatëse të garave (organet e shkallës së parë) në Komisionin Apelues Sportiv si organ i shkallës së dytë.

5.2. Ankesa ndaj vendimeve të Komisioneve përkatëse sportive, duhet të parashtrohet Komisionit Apelues Sportiv brenda dhjetë (10) ditëve, nga data kur pala është njoftuar për vendimit e komisionit përkatës sportivë.

Neni 6 Kompetencat

6.1. Komisioni Apelues Sportiv i ka këto kompetenca:

6.1.1. Pranoj ankesën dhe ndryshoj vendimin e organit sportive të shkallës së parë;

6.1.2. Pranoj ankesën dhe konfirmoj vendimin organit sportivë të shkallës së parë;

6.1.3. Kthej ankesën për rishqyrtim te organi vendimmarrës;

6.1.4. Refuzoj ankesën në rastet kur ankesa është parashtruar jashtë afatit ligjor apo është e pabazuar e parashtruar në kundërshtim me Statutin, këtë Rregullore dhe aktet normative përkatëse në fuqi.

6.2. Pretendimet e palëve nuk janë detyruese për Komisionin Apelues Sportiv, pasi që Komisionin Apelues Sportiv është organ i pavarur dhe i njëjti mund të ndërmarrë njërin nga veprimet e përcaktuara në paragrafin 6.1 të këtij neni.

6.3. Vendimet e Komisionin Apelues Sportiv janë përfundimtare dhe detyruese për të gjitha palët.

Neni 7 Mbajtja e seancës

7.1. Seancat e Komisionit Apelues Sportiv mbahen sa herë që Kryesuesi i Komisionit Apelues Sportiv e vlerëson të nevojshme ose kur kërkohet me dispozitat e kësaj Rregullore.

7.2. Përgatitjen e seancës së Komisionit Apelues Sportiv e organizon Kryesuesi i Komisionit Apelues Sportiv.

7.3. Propozimin e Rendit të ditës për seancën e Komisionit Apelues Sportiv e përcakton Kryesuesi, sipas iniciativës së vet apo sipas propozimit të anëtarëve tjerë të Komisionit Apelues Sportiv.

7.4. Ftesat për seancë bëhen me shkrim apo në formë elektronike.

Kapitulli III – Procedura Administrative lidhur me Ankesat

Neni 8 Parashtrimi i Ankesës

8.1. Pala mund të dorëzojë ankesë në Komisionin Apelues Sportiv si në vijim:

8.1.1. Në mënyrë fizike, personalisht ose nga përfaqësuesi i tij;

8.1.2. Përmes postës së zakonshme apo të certifikuar; ose

8.1.3. Përmes formës elektronike e cila duhet të konfirmohet se është pranuar nga Komisioni Apelues Sportiv në formën e njëjtë.

8.2. Sekretari i Përgjithshëm është i detyruar që për ankesat e pranuar:

8.2.1. Të caktojë numrin e regjistrimit dhe protokollit, si dhe datën e pranimi të ankesës.

8.2.2. Të i dorëzoj një dëshmi palës për pranimin e ankesës.

8.3. Pas regjistrimit të ankesës sipas paragrafit 8.2 të këtij neni, Sekretari i Përgjithshëm në ditën e njëjtë e përcjell ankesën tek Kryesuesi i Komisionit Apelues Sportiv.

8.4. Ankesa e parashtruar duhet të përmbajë këto të dhëna:

8.4.1. emrin, mbiemrin, adresën dhe numrin e telefonit të ankuesit;

8.4.2. të dhënat për vendimin e organit të FASK i cili kontestohet;

8.4.3. shkaqet e ankimit, pretendimet dhe çdo dokument tjetër që konsiderohet i rëndësishëm nga ankuesi.

8.5. Pala e cila parashtron ankesë në Komisionin Apelues Sportiv, duhet të paguaj shumën prej 50 euro në xhirollogarinë e FASK si dhe vërtetimin e pagesës duhet ta paraqes në momentin e parashtrimit të ankesës. Në rast se pala e fiton kontestin, shuma e njëjtë e mjeteve i kthehet në llogari palës.

8.6. Komisioni Apelues Sportiv duhet të njoftohet nga ankuesi ose përfaqësuesi i tij, për çfarëdo ndryshimi të adresës apo numrit të telefonit të tij.

Neni 9 Pranueshmëria e ankesës

9.1. Në rastet kur ankesa është e paqartë ose e pakompletuar, Komisioni Apelues Sportiv i dërgon palës kërkesën për plotësimin e ankesës, me sugjerimet përkatëse. Pala është e obliguar që të plotësojë ankesën brenda afatit prej pesë (5) ditësh nga momenti i pranimi të kërkesës për plotësim të ankesës.

9.2. Nëse pala nuk e plotëson ankesën brenda afatit të përcaktuar me paragrafin 9.1 të këtij neni, sipas kërkesës së Komisionit Apelues Sportiv ose nuk e bënë plotësimin fare, atëherë ankesa hedhet poshtë si e papranueshme.

Neni 10 Mbajtja e seancave për shqyrtimin e ankesave

1. Komisioni Apelues Sportiv për shqyrtimin e ankesave është i obliguar që brenda afatit prej pesë (5) ditësh pune nga momenti i kompletimit të ankesës (lëndës), të mbajë seancën e parë për shqyrtimin e ankesës.

2. Mbledhjet për shqyrtimin e ankesave kryesohen nga kryesuesi i Komisionit Apelues Sportiv, i cili së bashku me anëtarët kujdesen për eliminimin eventual të konfliktit të interesit.

3. Në rast të mungesës së Kryesuesit, mbledhja kryesohet nga anëtari i dytë i renditur në vendimin e Bordit të FASK.

4. Komisioni Apelues Sportiv, gjatë shqyrtimit të ankesës, ka të drejtë të kërkojë nga palët, dokumente dhe informacione të nevojshme, si dhe të bëjë verifikimin e dëshmive dhe situatës.

Neni 11 Procesverbali i seancës

11.1. Procesverbali i seancës së Komisionit Apelues Sportiv duhet të përgatitet me shkrim nga një anëtar i caktuar nga kryesuesi i Komisionit.

11.2. Procesverbali duhet të përmbajë:

11.2.1. datën, vendin e hartimit dhe kohën në të cilën seanca fillon dhe përfundon;

11.2.2. emrat e anëtarëve të pranishëm të Komisionin Apelues Sportiv;

11.2.3. emrat e palëve, gjegjësisht përfaqësuesve prezent;

11.2.4. vendimet e nxjerra nga seanca;

11.2.5. çdo votim që është bërë duke përfshirë edhe rezultatet, dhe

11.2.6. çështje tjera relevante për rastin.

11.3. Anëtarët e Komisionit Apelues Sportiv mund të kërkojnë që vota kundër e tyre dhe arsyetimi përkatës të përfshihet në procesverbal.

11.4. Procesverbali paraqitet për miratim në fund të mbledhjes përkatëse ose në fillim të mbledhjes pasardhëse. Pas miratimit, procesverbali nënshkruhet së bashku nga kryetari dhe personi që ka mbajtur procesverbalin.

Neni 12 Kuorumi dhe vendimmarrja

12.1. Komisioni Apelues Sportiv ka kuorum, kur janë të pranishëm dy anëtarë të Komisionit Apelues Sportiv.

12.2. Vendimet e Komisionit Apelues Sportiv merren me shumicën e votave të anëtarëve të Komisionit Apelues Sportiv.

12.3 Abstenimi do të llogaritet si votë kundër.

12.4. Komisioni Apelues Sportiv bënë përpjekje që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që të bëjë zgjidhjen e kontesteve sa më shpejtë të jetë e mundur por jo më vonë se 30 ditë nga data e pranimit të ankesës.

12.5. Vendimet e Komisionit Apelues Sportiv nënshkruhen nga Kryesuesi i Komisionit Apelues Sportiv.

Neni 13 Detyrimet e anëtarëve të Komisionit Apelues Sportiv

13.1. Anëtarët e Komisionit Apelues Sportiv janë të detyruar të marrin pjesë në seanca dhe të punojnë me profesionalizëm në përputhje me Statutin, këtë Rregullore dhe aktet tjera përkatëse në fuqi.

13.2. Nëse ndonjëri prej anëtarëve ka pengesa për ardhje në seancë, ai ka për obligim që ta njoftoi Kryesuesin.

13.3. Mospjesëmarrja radhazi në tre (3) seanca të pa-arsyeshme, përbën shkak për iniciimin e procedurave të shkarkimit.

13.4. Anëtarët e Komisionit Apelues Sportiv janë të detyruar të ruajnë sekretin për sa i përket vendimeve të Komisionit Apelues Sportiv.

5. Anëtarët e Komisionit Apelues Sportiv janë të detyruar të shmangin konfliktin e interesit gjatë gjithë procesit të zgjidhjes së kontestit.

Neni 14 Detyrimet e Palëve ndaj Komisionit Apelues Sportiv

14.1. Palët janë të detyruara që të bashkëpunojnë me Komisionin Apelues Sportiv, duke siguruar informacione dhe dokumentacion të nevojshëm lidhur me ankesat, varësisht sipas kërkesave të Komisionit Apelues Sportiv.

14.2. Nëse ankesa është pranuar si e rregullt, më kërkesë të Komisionit Apelues Sportiv, palët janë të detyruara që ti përgjigjen Komisionit Apelues Sportiv me shkrim në pretendimet ankimore të palës, në afat prej pesë (5) ditësh nga data e pranimit të kërkesës nga Komisioni Apelues.

Neni 15 Efektet e Vendimeve të Komisionit Apelues Sportiv

1. Vendimi i Komisionit Apelues Sportiv bëhet i ekzekutueshëm nga momenti i njoftimit të palëve apo në ndonjë datë tjetër siç caktohet nga Komisioni Apelues Sportiv.

2. Vendimet e Komisionit Apelues Sportiv janë përfundimtare, ndërsa pala e pakënaqur ka të drejtë ushtroj ankesë në KAS të Komitetit Olimpik të Kosovës.

3. Ankesat ndaj vendimeve të Komisionit Apelues Sportiv nuk e ndalojnë ekzekutimin e vendimit.

Kjo Rregullore hyn në fuqi nga momenti që aprovohet nga Kuvendi i FASK.

Nëntor 2022

Kryetari i FASK

Ismet REXHEPI